

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 146/2532

ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด

โจทก์

นายสุมิตร บุญสันต์ กับพวก

จำเลย

นางลักษณี บุญสันต์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 39

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา เนื่องจากฎีกาดังกล่าวเป็นฎีกาในระหว่างการพิจารณา หากคดีที่ศาลจังหวัดขอนแก่นมีการพิจารณาคดีไปก็อาจต้องย้อนสำนวนเริ่มต้นพิจารณาใหม่เป็นการเปล่าประโยชน์โปรดมีคำสั่งให้ศาลจังหวัดขอนแก่นงดการพิจารณาคดีไว้จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาคดีตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 60)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 1,622,129.26 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงิน 1,566,002.64 บาท นับถัดจากวันยื่นฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ครบกำหนดยื่นคำให้การแล้วจำเลยทั้งสองไม่ยื่นคำให้การศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การต่อมาวันที่ 29 มิถุนายน 2530 จำเลยที่ 2 ยื่นคำให้การศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลไม่ได้อนุญาตให้ยื่นคำให้การ จึงไม่รับคำให้การนี้

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับคำให้การจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 57,58)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์ส่งศาลชั้นต้นงดการพิจารณาไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งให้งดการสืบพยานโจทก์และให้รอคำสั่งศาลอุทธรณ์ (อันดับ 31,39)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรให้ศาลชั้นต้นงดการพิจารณาคดีไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรให้ศาลชั้นต้นงดการพิจารณาคดีไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ